

ISTITUTO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE – I.ME.CON.

Pec: imecon@pec.imeconciliazione.it Mail: info@imeconciliazione.it

Tel. 0836/307923 Cell. 338/8143386 Cell. 380/3691015

REGOLAMENTO PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Istituto di Mediazione e Conciliazione – I.Me.Con. ha adottato il seguente regolamento di procedura delle mediazioni al fine di informare le parti sull'iter procedurale e garantire indipendenza, imparzialità e riservatezza della procedura di mediazione.

Art. 1 Applicazione del regolamento

Art. 2 Avvio della procedura di mediazione

Art. 3 Segreteria

Art. 4 Mediatore

Art. 5 Responsabilità del mediatore

Art. 6 Incontro e svolgimento della mediazione

Art. 7 Riservatezza

Art. 8 Conclusione della mediazione

Art. 9 Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

Art. 10 Parti obbligate e modalità di pagamento

Art. 11 Indennità

Art. 11Bis Indennità successive al primo incontro

Art. 12 Gratuito patrocinio

Art. 13 Credito d'imposta

Art. 14 Tirocinio assistito per mediatori

Art. 15 Responsabilità dell'organismo

Art. 16 Mediazione in modalità telematica

ALLEGATI:

A) Tabelle di mediazione

B) Scheda valutazione del servizio

REGOLAMENTO PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Regolamento dell' Associazione Istituto di Mediazione e Conciliazione

(di seguito per brevità denominato I.ME.CON.)

Pec: imecon@pec.imeconciliazione.it Mail: info@imeconciliazione.it

Tel. 0836/307923 Cell. 338/8143386 Cell. 380/3691015

PREMESSA

Il presente regolamento di procedura della mediazione a fini conciliativi è adottato dall'Associazione denominata Istituto di Mediazione e Conciliazione – I.ME.CON e volto ad informare le parti sul funzionamento della procedura ed a garantire imparzialità, indipendenza, riservatezza e rapidità della procedura.

Articolo 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e del successivo D.M. 150/2023, il presente regolamento si applica in via esclusiva ai servizi di mediazione per la conciliazione di controversie in materia civile e commerciale, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del Giudice o su iniziativa di parte o di tutte le parti.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione o, in caso di giustificati motivi, delegano un rappresentante a conoscenza dei fatti munito di procura notarile oppure di procura speciale e sostanziale e dei necessari poteri per comporre la controversia e che dovranno essere dichiarati a verbale.

Nelle materie di cui al D.Lgs 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e attuato dal D.M. 150/2023, mediazione obbligatoria e delegata dal Giudice le parti partecipano personalmente con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

In caso di provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'Istituto di Mediazione e Conciliazione – I.ME.CON. dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, l'organismo dà immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso attestando al responsabile del registro l'adempimento di tale onere. La parte che ha avviato la procedura di mediazione, entro 15 giorni dalla data di

sospensione o cancellazione, può individuare un altro organismo di mediazione mediante presentazione di apposita domanda che deve essere contestualmente comunicata alle altre parti della procedura e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato. Se nel termine di 15 giorni non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi 15 giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione. L'organismo sospeso o cancellato quando la mediazione prosegue trasmette gli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

Articolo 2 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di apposita domanda di mediazione presso la sede legale dell'Organismo I.ME.CON. o presso le sedi secondarie operative accreditate.

La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

La domanda può essere effettuata sia utilizzando il modello predisposto dall'Organismo sia altro documento equipollente, purchè contenga tutti gli elementi indicati nel modulo, in particolare: i dati identificativi dell'Organismo, i dati identificativi delle parti ed i loro recapiti, l'oggetto della domanda e le ragioni della pretesa, la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse, il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile o con l'indicazione dei criteri con cui è stato determinato, i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento e del relativo potere, i dati identificativi degli eventuali professionisti e/o consulenti che assisteranno la parte nel procedimento, i recapiti delle parti ove effettuare le comunicazioni, l'eventuale proposta motivata di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione.

Per le liti di valore indeterminato o indeterminabile si applica il valore di riferimento secondo la normativa vigente.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte.

La gestione della pratica avviene avvelendosi di un software gestionale di mediazione.

La sede legale in qualità di amministratore del sistema attribuisce alla pratica di mediazione il numero di protocollo per la trattazione della stessa da parte della sede competente territorialmente.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata commisurate al valore della lite.

Ciascuna delle parti ha, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nonché quelli eventualmente depositati successivamente nelle sessioni comuni ovvero nella propria sessione separata.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

La I.ME.CON. comunica alle parti, con ogni mezzo idoneo, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, anche a mezzo pec, la domanda di mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. In particolare,

= alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in caso di giustificati motivi, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri a comporre la controversia, e che dovrà essere assistita da un avvocato;

= all'altra parte o alle altre parti chiamate: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in caso di giustificati motivi, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri a comporre la controversia e che dovrà essere assistita da un avvocato, le agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. n. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. 149/2022, con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro l'adesione, ammonendo che, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ove esso è previsto a pena di improcedibilità, il giudice, oltre a poter desumere argomenti di prova nell'eventuale successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c., condannerà la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Articolo 3 - LA SEGRETERIA

La segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria dell'Organismo devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito delle controversie e comunque nell'ambito dei procedimenti di mediazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo delle pratiche, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

Articolo 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore, al primo incontro, espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi accreditati per conto della I.ME.CON. al Ministero della Giustizia in seguito a domanda di iscrizione ed inseriti nell'apposito elenco consultabile sul sito dell'Organismo "www.imeconciliazione.it".

Requisito necessario per l'iscrizione è l'attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto con i criteri e secondo le modalità previste per legge e lo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata, oltre a possedere un titolo di studio non inferiore alla laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti ad albi professionali, ai quali la legge riconosce il diritto di esercitare la professione di mediatore.

I mediatori devono svolgere l'attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo e devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento secondo quanto

previsto dal D.M. 150/2023.

Il Responsabile dell'Organismo nella designazione del mediatore sceglie tenendo conto della tipologia di laurea posseduta, dell'esperienza professionale e delle competenze richieste in relazione alla specifica controversia seguendo altresì un criterio di rotazione fra i diversi mediatori.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre tre giorni dalla comunicazione della sua designazione l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve aderire al codice etico approvato dall'organismo.

La comunicazione di accettazione dell'incarico, da parte del mediatore, equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

Il mediatore prima di dare inizio al procedimento di mediazione dovrà aver sottoscritto l'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

Il mediatore comunicherà immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

Il mediatore non potrà essere parte ovvero rappresentare, difendere o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'Organismo presso il quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo. Egualmente il mediatore non potrà assumere tale funzione qualora abbia in corso o abbia avuto rapporti professionali con una delle parti negli ultimi due anni, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato.

Chi ha svolto l'incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non dopo che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera o del servizio.

Se nel corso del procedimento il mediatore rinunci all'incarico, previa dichiarazione scritta e motivata, o in caso di sopravvenuta impossibilità a svolgere il suo incarico, il Responsabile dell'Organismo provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro mediatore.

Le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore ed alla segreteria a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Responsabile

dell'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il mediatore può provvedere nel corso della mediazione all'individuazione, anche per il tramite della segreteria, di uno o più esperti iscritti nell'albo dei consulenti presso il Tribunale, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto.

La nomina è subordinata all'adesione delle parti ed all'impegno, delle stesse a sostenere gli oneri in egual misura, salvo diversa espressa previsione, secondo i compensi richiesti dal professionista nominato.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità, imparzialità, indipendenza del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Articolo 5 - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche la I.ME.CON., che ha stipulato, per i danni che possano derivare a terzi, una polizza di assicurazione con massimale di € 1.000.000 (un milione di euro) a copertura di tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione.

Articolo 6 - INCONTRO E SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione si svolge, in presenza, presso la sede legale dell'Organismo e presso le sedi secondarie di I.ME.CON. nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, o da remoto, attraverso una piattaforma con collegamento audiovisivo dove i documenti devono essere formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del Codice di Amministrazione Digitale (CAD) D.L. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 8bis D.Lgs 149/2022 che ha modificato il D.Lgs. 28/2010. Le sedi secondarie devono essere accreditate al Ministero della Giustizia e risultare dal P.d.g. inviato dal Ministero all'Organismo. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del responsabile dell'organismo e del mediatore la I.ME.CON. può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente, specie in caso di impossibilità di una delle parti a raggiungere il luogo della trattazione della procedura.

Nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D.Lgs. 149/2022, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di

procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se al primo incontro, dinanzi al mediatore, l'incontro si conclude senza l'accordo di conciliazione e le parti devono partecipare alla mediazione con l'assistenza degli avvocati e dell'incontro si redige il relativo verbale.

L'organismo provvede a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il mediatore non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda. La parte chiamata aderendo al tentativo di mediazione si intende abbia accettato il regolamento e le tariffe dell'Organismo.

L'organismo destina allo svolgimento del primo incontro una disponibilità temporale non inferiore a due ore, con la possibilità di una eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata.

Eventuali richieste di rinvio del primo incontro dovranno essere motivate ed essere concordate ed accettate da tutte le parti del procedimento di mediazione.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o quando è opportuno separatamente, tenendo in considerazione le volontà manifestate dalle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della questione oggetto del procedimento di mediazione. Anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, su richiesta anche di una sola parte alcuni incontri potranno svolgersi da remoto. Il mediatore, nei casi di cui all'art. 5 comma 1 e 5-quater del decreto legislativo, tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, salvo proroga, con accordo scritto, di ulteriori tre mesi, come per legge. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito della domanda di mediazione e il termine non è soggetto a sospensione feriale.

Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano valutare le varie posizioni emerse negli incontri, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

IL mediatore quando le parti ne facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento deve formulare una proposta di conciliazione.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e cioè che, in caso di mancata accettazione della proposta, qualora il successivo provvedimento di definizione del giudizio

corrisponda interamente al contenuto della suddetta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibile al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola altresì al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo ed al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione ed al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Il mediatore deve altresì informare le parti che, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 D. Lgs. 28/2010, laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 28/2010, il mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

La segreteria comunica alle parti per iscritto e con ogni mezzo che dia riscontro all'avvenuta ricezione della comunicazione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

Articolo 7 – RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Il mediatore le parti e tutti quelli che intervengono al procedimento di mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento medesimo.

A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Rispetto alle

dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo diverso consenso del dichiarante o di colui dal quale le informazioni stesse pervengano, il mediatore ed il personale della segreteria sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti i soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nell'eventuale procedimento contenzioso iniziato o proseguito dopo la mediazione, dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto.

Le parti altresì non possono chiamare il mediatore, il personale della I.ME.CON. i consulenti, gli uditori e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Articolo 8 – CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 così come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022, qualora il tentativo di mediazione ha esito positivo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto. Il verbale contenente l'accordo viene sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio lo deposita presso la segreteria dell'organismo.

Nell'ipotesi di proposta formulata dal mediatore al verbale sarà allegata la proposta con le relative accettazioni o la proposta con le ragioni del mancato accordo.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo.

Nel caso il tentativo di mediazione fallisca, il mediatore darà atto del mancato accordo nel verbale che sarà sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nell'ipotesi che le parti, pur se regolarmente invitate, sono rimaste assenti, il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione delle parti.

Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti che hanno partecipato alla mediazione, previa

richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l'Organismo.

In occasione dell'ultima seduta il Mediatore sottopone il questionario di soddisfazione del cliente all'attenzione delle parti, che lo restituiranno debitamente compilato e sottoscritto, per consentirne l'invio al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.

L'Organismo conserverà copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Articolo 9 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE.

- 1) La domanda di mediazione deve contenere l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del C.p.c. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indicare le ragioni che rendono indeterminabile il valore.
- 2) L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda deve indicare il valore e si applica il punto 1 del presente articolo.
- 3) Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal punto 1 del presente articolo, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal punto 1 del presente articolo, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
- 4) Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
- 5) Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei punti da 1 a 4 del presente articolo, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Articolo 10 – PARTI OBBLIGATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione è tenuta a versare le spese di cui all'art. 28 del D.M. 150/2023.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione:

- in caso di conciliazione durante il primo incontro o in incontri successivi;
- in caso di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Il pagamento può essere effettuato direttamente presso la sede dell'organismo oppure a mezzo bonifico bancario con l'indicazione nella causale del numero di protocollo della pratica alle seguenti coordinate:

BANCA POPOLARE PUGLIESE – FILIALE DI MAGLIE

IBAN: IT40F0526279720CC0031190850

Articolo 11- INDENNITÀ

- 1) Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo, secondo il criterio del valore della controversia, un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
- 2) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste nei successivi punti 4 e 5 del presente articolo.
- 3) Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.
- 4) Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 e sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
- 5) Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore ad € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 e sino a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto;

6) Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo.

7) Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella A.

8) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei punti 4 e 5 del presente articolo è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del punto 7 del presente articolo.

Articolo 11BIS – INDENNITÀ SUCCESSIVE AL PRIMO INCONTRO.

1) In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.M. 150/2023 sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, del D.M. 150/2023, con una maggiorazione del dieci per cento.

2) In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

3) Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 del D.M. 150/2023 e approvata dal

responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5 del D.M. 150/2023.

4) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

5) Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici e privati, in attesa dell'approvazione del responsabile del registro, sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del D.M. 150/2023.

6) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

7) In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2 del D.M. 150/2023, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

8) Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del D.M. 150/2023, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) la durata di ciascun incontro;
- b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base ai criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti;

9) Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al punto 4 del presente articolo, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

10) le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

L'Organismo di mediazione "Istituto di Mediazione e Conciliazione – I.ME.CON. dichiara di adottare la tabella degli organismi pubblici con l'applicazione dell'Art. 31 del D.M. 150/2023 e per il calcolo degli importi sono stati applicati gli importi minimi contenuti nella tabella A del D. M. 150/2023.

La Tabella delle spese di mediazione viene allegata al presente regolamento di procedura come allegato A)

Articolo 12 – GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo.

A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata da soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceverà un' indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

L'Organismo tiene un Registro, sia su supporto informatico che cartaceo, sui quali annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione e l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

L'Organismo può disporre il riconoscimento di un'indennità per il mediatore che abbia svolto la sua opera a titolo di gratuito patrocinio.

Articolo – 13 CREDITO D'IMPOSTA.

Alle parti è riconosciuto quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata da giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino alla concorrenza di euro seicento.

I crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino alla concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Articolo 14 – TIROCINIO ASSISTITO PER MEDIATORI:

L'Organismo di Mediazione I.Me.Con. consente lo svolgimento del tirocinio assistito da parte dei mediatori affinché questi ultimi acquisiscano una specifica formazione ed aggiornamento. Il tirocinio è consentito a tutti i mediatori che ne facciano richiesta, anche provenienti da altri Organismi. Il tirocinio è gratuito ed il tirocinante non percepisce alcun compenso. Il mediatore tirocinante è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione ed in generale è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, nonché all'osservanza del codice etico e delle norme di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il Responsabile dell'Organismo determinerà, di volta in volta, il numero di tirocinanti che potranno essere presenti in considerazione sia della natura dell'affare di mediazione che dell'ambiente ove si svolgerà la seduta di mediazione.

Articolo 15 – RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO.

L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare comunicazioni del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Articolo 16 – MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA.

La I.ME.CON. gestisce inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.Lgs. 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica.

Il procedimento di mediazione in modalità telematica si svolge attraverso una piattaforma con collegamento audiovisivo dove ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice della Amministrazione Digitale (CAD) D.L. 07 Marzo 2005 n. 82 e art. 8-bis D.Lgs. 149/2022 di modifica del D.Lgs. 28/2010, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo ovvero la dichiarazione di mancato accordo, o dell'assenza delle parti invitate e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento è inviato agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico

sottoscritto dalle parti e ove nominati dagli avvocati è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'Organismo.

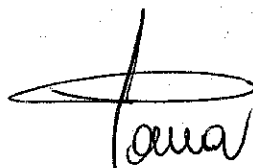
La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento svolto con modalità telematica avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'art. 43 del D.Lgs. 82/2005

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, che consta di n. 2 allegati, approvato dall'assemblea dei soci, è depositato in Originale presso il Ministero della Giustizia. L'attività di Mediazione svolta presso l'Istituto di Mediazione e Conciliazione I.ME.CON. avviene nel rispetto di quanto in esso contenuto e comunque, per quanto non esplicitamente riportato o previsto, in ossequio alle previsioni normative in materia, con particolare riguardo per il Decreto Legislativo n. 28/2010, del D.L. n. 69 del 21.06.2013 convertito in Legge n. 98/2013, Decreto Legislativo 149/2022 e Decreto Ministeriale 150/2023.

Il Responsabile dell'Organismo

Dr. Giancarlo TOMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Toma', with a stylized flourish above it.

ALLEGATO A

COSTI DELLA MEDIAZIONE AL NETTO DELL' IVA MATERIE OBBLIGATORIE E DEMANDATE - D.M. n. 150 del 24.10.2023

	PRIMO INCONTRO				INCONTRI SUCCESSIVI	
VALORE DELLA LITE	AVVIO	INDENNITA'	TOTALE	SE POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
FINO A € 1.000,00	32,00	48,00	80,00	+17,6	+20,00	+16,00
DA 1.000,00 A 5.000,00	60,00	96,00	156,00	+35,2	+40,00	+32,00
DA 5.000,00 A 10.000,00	60,00	96,00	156,00	+149,6	+170,00	+136,00
DA 10.000,00 A 25.000,00	60,00	96,00	156,00	+281,6	+320,00	+256,00
DA 25.000,00 A 50.000,00	60,00	96,00	156,00	+528	+600,00	+480,00
DA 50.000,00 A 150.000,00	88,00	136,00	224,00	+906,4	+1030,00	+824,00
DA 150.000,00 A 250.000,00	88,00	136,00	224,00	+1170,4	+1330,00	+1064,00
DA 250.000,00 A 500.000,00	88,00	136,00	224,00	+2050,4	+2330,00	+1864,00
DA 500.000,00 A 1.500.000,00	88,00	136,00	224,00	+3282,4	+3730,00	+2984,00
DA 1.500.000,00 A 2.500.000,00	88,00	136,00	224,00	+3898,4	+4430,00	+3544,00
DA 2.500.001,00 A 5.000.000,00	88,00	136,00	224,00	+5570,4	+6630,00	+5064,00
SUPERIORE A € 5.000.000,00	SI APPLICA UN COEFFICIENTE DELLO 0,2%					
VALORE INDETERMINATO BASSO	88,00	48,00	136,00	+1003,20	+1140,00	+912,00
VALORE INDETERMINATO MEDIO	88,00	96,00	184,00	+950,40	+1080,00	+864,00
VALORE INDETERMINATO ALTO	88,00	136,00	224,00	+906,40	+1030,00	+824,00

QUOTE PER CIASCUN CENTRO DI INTERESSE

COSTI DELLA MEDIAZIONE AL NETTO DELL' IVA
MATERIE VOLONTARIE - D.M. n. 150 del 24.10.2023

	PRIMO INCONTRO				INCONTRI SUCCESSIVI	
VALORE DELLA LITE	AVVIO	INDENNITA'	TOTALE	SE POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
FINO A € 1.000,00	40,00	60,00	100,00	+22,00	+25,00	+20,00
DA 1.000,00 A 5.000,00	75,00	120,00	195,00	+44,00	+50,00	+40,00
DA 5.000,00 A 10.000,00	75,00	120,00	195,00	+170,00	+212,50	+170,00
DA 10.000,00 A 25.000,00	75,00	120,00	195,00	+352,00	+400,00	+320,00
DA 25.000,00 A 50.000,00	75,00	120,00	195,00	+600,00	+750,00	+600,00
DA 50.000,00 A 150.000,00	110,00	170,00	280,00	+1133,00	+1287,50	+1030,00
DA 150.000,00 A 250.000,00	110,00	170,00	280,00	+1463,00	+1662,50	+1330,00
DA 250.000,00 A 500.000,00	110,00	170,00	280,00	+2563,00	+2912,50	+2330,00
DA 500.000,00 A 1.500.000,00	110,00	170,00	280,00	+3282,4	+4662,50	+3730,00
DA 1.500.000,00 A 2.500.000,00	110,00	170,00	280,00	+4873,00	+5537,50	+4430,00
DA 2.500.001,00 A 5.000.000,00	110,00	170,00	280,00	+6963,00	+7912,50	+6330,00
SUPERIORE A € 5.000.000,00	SI APPLICA UN COEFFICIENTE DELLO 0,2%					
VALORE INDETERMINATO BASSO	110,00	60,00	270,00	+1254,00	+1425,00	+1140,00
VALORE INDETERMINATO MEDIO	110,00	120,00	230,00	+1188,00	+1350,00	+1080,00
VALORE INDETERMINATO ALTO	110,00	170,00	280,00	+1133,00	+1287,50	+1030,00

QUOTE PER CIASCUN CENTRO DI INTERESSE



I.Me.Con.

Istituto di Mediazione e Conciliazione

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da un punteggio 1 ("insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 ("ottimo").

Generalità della parte che compila il questionario _____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- ☐ Per clausola inserita nel contratto
- ☐ Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
- ☐ Su invito del giudice
- ☐ A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
- ☐ Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
- ☐ Altro (specificare)

2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione dell'Organismo di mediazione I.Me.Con. da 1 a 5

3) Esprima un giudizio complessivo su:

Disponibilità e cortesia

Preparazione e professionalità

Semplicità della procedura

Chiarezza delle informazioni

Precisione e completezza delle informazioni ottenute

Chiarezza e comprensibilità della modulistica.....

Trasparenza delle procedure.....

Gestione dei tempi

Comfort degli ambienti

Riservatezza.....

4) Esprima un giudizio sul mediatore:

Disponibilità e cortesia del mediatore
Preparazione e professionalità del mediatore
Chiarezza espositiva
Imparzialità, indipendenza e neutralità
Riservatezza

5) E' a conoscenza dell'attivazione del sito internet dell'Organismo di mediazione I.Me.Con. dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.? SI _ NO _

6) È a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line? SI _ NO _

7) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione dell'Organismo di Mediazione I.Me.Con.?

- ☐ Rete internet _
- ☐ Associazione di categoria _
- ☐ Professionista (Avvocato, Commercialista....) _
- ☐ Associazione dei consumatori _
- ☐ Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio _
- ☐ Altro: _____

8) Consiglierà il Servizio di mediazione di I.Me.Con. ad un familiare/amico/ conoscente? SI NO

9) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione di I.Me.Con. qualora ne avesse bisogno? SI NO

10) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative

Data.....Firma